BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO PENAL

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Direito Penal

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

19	7	11	3	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 LEI SECA COMENTADA 10
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 12
7 SÚMULAS RELEVANTES 12
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 13
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
13 RESUMO DA VÉSPERA 20
Estudo completo do assunto — material integrado 21
Mapa mental do assunto 21
Lei seca do assunto — texto oficial 21
Jurisprudência atualizada do assunto 23
Bateria de questões resolvidas 23
Revisão rápida — perguntas e respostas 27
Vídeos complementares 28

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **Título VI da Parte Especial do Código Penal** reúne os **crimes contra a dignidade sexual**. Desde a Lei nº 12.015/2009, o foco deixou de ser o antigo conceito de "costumes" e passou a ser a **liberdade sexual** e o **desenvolvimento sexual** de crianças, adolescentes e vulneráveis. Para o guarda municipal, o assunto é muito concreto: ocorrências de **importunação sexual em transporte público**, de **abuso de menores** em praças e escolas e de **divulgação de imagens íntimas** chegam com frequência à corporação.

A banca costuma cobrar **pena, verbo do tipo, idade da vítima** e a **distinção entre crimes parecidos** (por exemplo, importunação sexual contra estupro, ou assédio sexual contra constrangimento ilegal).

ATENÇÃO

O edital menciona os "arts. 213-A a 218-C". **Não existe art. 213-A** no Código Penal. O estudo útil começa no **art. 213** e passa pelos arts. 215, 215-A, 216-A, 216-B, 217-A, 218, 218-A, 218-B e 218-C, além das regras gerais dos arts. 225 e 226.

BIZU

Quatro perguntas resolvem a maioria das questões: (1) **houve violência ou grave ameaça?** (estupro); (2) **a vítima tem menos de 14 anos ou é vulnerável?** (estupro de vulnerável); (3) **existe hierarquia no trabalho?** (assédio sexual); (4) **a ação penal é pública incondicionada?** (sim, nos Capítulos I e II).

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- identificar os elementos do estupro (art. 213) e suas formas qualificadas;
- diferenciar estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual e assédio sexual;
- explicar o conceito de vulnerável e a regra do estupro de vulnerável (art. 217-A), inclusive a presunção absoluta de vulnerabilidade;
- reconhecer os crimes dos arts. 216-B, 218, 218-A, 218-B e 218-C;
- indicar a natureza da ação penal e as causas de aumento de pena do Título VI;
- relacionar o tema à rotina do guarda municipal: flagrante, proteção da vítima e preservação do local.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

Norma	Conteúdo relevante
Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), arts. 213 a 218-C	Crimes contra a liberdade sexual, exposição da intimidade sexual e crimes sexuais contra vulnerável
Código Penal, arts. 225 e 226	Ação penal e causas de aumento de pena (disposições gerais)

Norma	Conteúdo relevante
Lei nº 12.015/2009	Reformou o Título VI; unificou no estupro a antiga conjunção carnal forçada e o atentado violento ao pudor
Lei nº 13.718/2018	Criou a importunação sexual e tornou pública incondicionada a ação penal nos crimes sexuais
Lei nº 8.072/1990, art. 1º, V e VI	Estupro e estupro de vulnerável são crimes hediondos
Código de Processo Penal, art. 301	Prisão em flagrante
Lei nº 13.022/2014, art. 5º, XIV	Estatuto Geral das Guardas: encaminhar ao delegado o autor em flagrante

2.1. Estrutura do Título VI

O Título VI reúne os crimes contra a liberdade sexual (Capítulo I), a exposição da intimidade sexual (Capítulo I-A), os crimes sexuais contra vulnerável (Capítulo II), as disposições gerais (Capítulo IV), o lenocínio e tráfico de pessoa para fim de exploração sexual (Capítulo V) e o ultraje público ao pudor (Capítulo VI); o Capítulo III (rapto) foi revogado. O **bem jurídico** é a **dignidade sexual**: a liberdade de escolher com quem, quando e como se relacionar e, no caso dos vulneráveis, o desenvolvimento sexual saudável.

2.2. As duas regras gerais do Capítulo IV

1. **Art. 225:** nos crimes dos Capítulos I e II, a ação penal é **pública incondicionada**. O Ministério Público age independentemente de representação da vítima.
2. **Art. 226:** a pena é aumentada de **um quarto** se o crime é cometido por duas ou mais pessoas; de **metade** se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador ou tem autoridade sobre a vítima; e de **um terço a dois terços** no **estupro coletivo** ou no **estupro corretivo** (para controlar o comportamento social ou sexual da vítima).

> **BIZU**
>
> Ação penal nos Capítulos I e II: **PÚBLICA INCONDICIONADA** (art. 225). "Depende de representação" ou "queixa-crime" está desatualizado.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Ato libidinoso

É o ato de **natureza sexual** praticado para satisfazer o desejo (a lascívia). Inclui beijo lascivo forçado, sexo oral e anal, toques íntimos e outros atos sexuais. Não se limita à conjunção carnal.

3.2. Vulnerável

São vulneráveis, para os fins do art. 217-A:

- o **menor de 14 anos**;
- quem, por **enfermidade ou deficiência mental**, não tem o necessário discernimento para a prática do ato;
- quem, por **qualquer outra causa**, **não pode oferecer resistência** (embriaguez completa, sono profundo, uso de drogas, desacordado).

3.3. Crime hediondo

O **estupro** (art. 213, caput e §§ 1º e 2º) e o **estupro de vulnerável** (art. 217-A) são **crimes hediondos** (Lei nº 8.072/1990, art. 1º, V e VI), consumados ou tentados. Isso afeta o regime de cumprimento da pena, a progressão e o livramento condicional.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Estupro (art. 213)

A Lei nº 12.015/2009 unificou no estupro a antiga conjunção carnal forçada e o atentado violento ao pudor. Hoje, **qualquer pessoa** pode ser autora ou vítima, **homem ou mulher**.

- **Núcleo: constranger**, isto é, obrigar.
- **Meios: violência** (física) ou **grave ameaça** (promessa de mal grave).
- **Finalidade:** conjunção carnal ou outro ato libidinoso (ter, praticar ou permitir que com ele se pratique).

Pratica estupro quem constrange outra pessoa a permitir o ato ou a praticá-lo em si mesma ou em terceiro. O crime é **comum** quanto ao sujeito ativo, e o **consentimento válido** da vítima afasta o tipo (salvo se ela for vulnerável, hipótese do art. 217-A).

É **tipo misto alternativo**: a conjunção carnal e o ato libidinoso praticados no mesmo contexto contra a mesma vítima configuram, em regra, **um só crime**.

Formas qualificadas

Hipótese	Dispositivo	Pena (reclusão)
Forma simples	art. 213, caput	6 a 10 anos
Lesão corporal grave ou vítima menor de 18 e maior de 14 anos	art. 213, § 1º	8 a 12 anos
Resultado morte	art. 213, § 2º	12 a 30 anos

Se a vítima é **menor de 14 anos**, não se aplica o art. 213, mas o **art. 217-A**.

> **ATENÇÃO**
>
> Estupro **não exige** conjunção carnal nem contato com os órgãos genitais: basta outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. E **não exige** que a vítima seja mulher.

4.2. Violação sexual mediante fraude (art. 215)

O art. 215 pune quem tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com alguém, **mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima**. A pena é de **reclusão, de 2 a 6 anos**.

Aqui **não há violência nem grave ameaça**: o agente **engana** a vítima ou usa outro meio que a impede de decidir livremente (fingir ser outra pessoa ou simular um "tratamento", por exemplo). Se a vítima ficou em estado que não permite resistir, o fato pode se enquadrar em estupro de vulnerável. Se o fim é obter **vantagem econômica**, aplica-se também **multa** (parágrafo único).

4.3. Importunação sexual (art. 215-A)

O art. 215-A (Lei nº 13.718/2018) pune quem **pratica contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro**. Pena: **reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave**.

É a figura intermediária entre a contravenção antiga e o estupro. Ocorre, por exemplo, quando alguém encosta o corpo em passageira no transporte público ou passa as mãos em partes íntimas **sem violência ou grave ameaça**.

A cláusula "se o ato não constitui crime mais grave" mostra que a importunação é **subsidiária**: se há violência ou grave ameaça, o crime é **estupro**. E o art. 215-A **não se aplica** quando a vítima é **menor de 14 anos**, pois aí há **estupro de vulnerável**.

> **BIZU**
>
> **Importunação sexual contra estupro:** a diferença é a **violência ou grave ameaça**. Sem elas, e com ato libidinoso sem anuência, é importunação (art. 215-A). Com elas, é estupro (art. 213).

> **EXEMPLO**
>
> Em um ônibus lotado, um homem passa a mão nas nádegas de uma passageira e desce no ponto seguinte. Não houve violência nem grave ameaça. Há ato libidinoso sem anuência, para satisfazer a própria lascívia: **importunação sexual**. Se ele a tivesse imobilizado à força, seria **estupro**. O guarda municipal que presencia o fato pode prender o autor em flagrante e conduzi-lo à autoridade policial.

4.4. Assédio sexual (art. 216-A)

O art. 216-A pune quem **constrange alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico ou de ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função**. Pena: **detenção, de 1 a 2 anos**.

O assédio sexual **exige relação de hierarquia ou ascendência no trabalho**. Entre desconhecidos na rua, **não há assédio sexual**; o fato pode ser outro crime. A pena é **aumentada em até um terço** se a vítima é **menor de 18 anos** (§ 2º). O objetivo é a vantagem sexual, e o meio é o constrangimento que decorre da posição superior do agente.

4.5. Registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B)

Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de **nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado**, **sem autorização dos participantes**, é crime punido com **detenção de 6 meses a 1 ano e multa**.

Incorre na mesma pena quem realiza **montagem** em fotografia, vídeo, áudio ou outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. O tipo se consuma com a montagem, não exigindo divulgação (que pode configurar o art. 218-C).

PEGADINHA

Gravar com consentimento não autoriza divulgar. A autorização para o registro não vale como autorização para a divulgação: quem divulga, sem consentimento, cena de sexo ou nudez responde pelo art. 218-C.

4.6. Estupro de vulnerável (art. 217-A)

O art. 217-A pune quem **tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menor de 14 anos**. Pena: **reclusão, de 10 a 18 anos, e multa**. A pena foi elevada pela **Lei nº 15.280/2025**, e o § 4º-A foi incluído pela Lei nº 15.353/2026.

Equiparados (§ 1º): incorre na mesma pena quem pratica as ações do caput com alguém que, por **enfermidade ou deficiência mental**, não tem o necessário discernimento, ou que, por **qualquer outra causa**, **não pode oferecer resistência**.

O crime se consuma com a conjunção carnal ou com o ato libidinoso, **independentemente de violência ou grave ameaça**.

Qualificadoras:

- lesão corporal de natureza grave (§ 3º): reclusão, de **12 a 24 anos**, e multa;
- morte (§ 4º): reclusão, de **20 a 40 anos**, e multa.

Presunção absoluta (§ 4º-A) TEXTO LEGAL

> "é absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização"

.

Consentimento irrelevante (§ 5º): as penas aplicam-se **independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez** resultante da prática do crime.

ATENÇÃO

Para o **menor de 14 anos não existe "consentimento"**: ato libidinoso com ele é estupro de vulnerável, mesmo sem violência e ainda que a vítima tenha experiência sexual ou diga ser maior de idade. Já a vítima de **14 a 17 anos**, no estupro, gera a **qualificação do art. 213, § 1º**, quando há violência ou grave ameaça.

4.7. Corrupção de menores (art. 218)

O art. 218 pune quem **induz alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem**. O nome que a lei dá a esse crime é "corrupção de menores". **Induzir** significa fazer nascer na vítima a ideia, convencê-la, persuadi-la. O agente **não busca o próprio prazer**: age como intermediário, levando a criança a servir ao desejo de um terceiro.

Três elementos precisam estar presentes:

- vítima **menor de 14 anos** (a partir dos 14 anos completos, este tipo não se aplica);
- conduta de **induzir**;
- finalidade de satisfazer a lascívia de **outrem**, e não a própria.

Segundo a doutrina majoritária, o art. 218 alcança situações em que a vítima é levada a satisfazer o desejo do terceiro **sem praticar com ele conjunção carnal ou ato libidinoso com contato**, por exemplo posar nua, fazer poses sensuais ou exibir-se para que outra pessoa a observe. Se o terceiro chega a praticar ato libidinoso com a criança, o fato passa a ser **estupro de vulnerável** (art. 217-A) para quem pratica o ato, e quem induziu e contribuiu para isso responde como **partícipe** do estupro de vulnerável, crime mais grave.

EXEMPLO

Um adulto convence uma menina de 12 anos a dançar sem roupa diante de um conhecido dele, que assiste para satisfazer o próprio desejo, sem tocar nela. Quem convenceu a menina responde pelo **art. 218**. Se o conhecido tivesse tocado a menina com intenção sexual, haveria **estupro de vulnerável**.

PEGADINHA

O mesmo nome "corrupção de menores" aparece no **ECA (art. 244-B)**, mas lá o crime é outro: corromper ou facilitar a corrupção de **menor de 18 anos**, praticando com ele infração penal ou induzindo-o a praticá-la (por exemplo, levar um adolescente para participar de um furto). Na prova, observe a **idade** (menor de 14 contra menor de 18) e o **fim** (lascívia de terceiro contra prática de infração penal). Quem induz para satisfazer o **próprio** desejo não se encaixa no art. 218.

4.8. Satisfação de lascívia mediante presença de menor de 14 anos (art. 218-A)

O art. 218-A pune quem **pratica, na presença de alguém menor de 14 anos, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ou quem induz esse menor a presenciar tais atos**, com o fim de **satisfazer lascívia própria ou de outra pessoa**. A lei protege o desenvolvimento sexual sadio da criança, exposta a cenas sexuais para as quais não tem maturidade.

São **duas formas de conduta**:

- **praticar** o ato sexual na presença da vítima (o agente faz e a vítima assiste);
- **induzir** a vítima a presenciar o ato (o agente convence a criança a ficar e olhar).

Em ambas, a vítima **não participa fisicamente** do ato: é **espectadora**. O crime exige o **fim especial de satisfazer lascívia**. Se não existe essa finalidade (por exemplo, um casal que, por descuido, é visto por uma criança que entrou no quarto sem ser notada), **não há este crime**. A doutrina admite que a presença seja também **virtual**, como na transmissão ao vivo por câmera para uma criança, desde que o agente busque

satisfazer o desejo sexual com a exposição.

> **EXEMPLO**
>
> Um homem mantém relação sexual com a companheira e chama o enteado de 10 anos para assistir, dizendo que isso o excita. Há o crime do **art. 218-A**. Se, em seguida, ele tocasse o menino com intenção sexual, o fato passaria a ser **estupro de vulnerável** (art. 217-A), crime mais grave.

4.9. Exploração sexual de vulnerável (art. 218-B)

O art. 218-B pune quem **submete, induz ou atrai à prostituição ou outra forma de exploração sexual** alguém **menor de 18 anos**, ou pessoa sem discernimento por enfermidade ou deficiência mental, **facilita** a prática ou **impede ou dificulta** que a vítima a abandone.

Incorrem nas mesmas penas quem pratica ato sexual com menor de 18 e maior de 14 anos nessa situação e o **proprietário, gerente ou responsável pelo local**, cuja condenação acarreta a **cassação da licença de localização e de funcionamento** do estabelecimento.

4.10. Divulgação de cena de estupro, sexo ou nudez (art. 218-C)

O art. 218-C pune quem **oferece, troca, disponibiliza, transmite, vende ou expõe à venda, distribui, publica ou divulga**, por qualquer meio (inclusive meio de comunicação de massa, internet, sistema de informática ou telemática), fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha:

- **cena de estupro ou de estupro de vulnerável**, ou que faça **apologia** ou **induza à sua prática**; ou
- **sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia**.

A pena é de **reclusão, de 4 a 10 anos, e multa**, se o fato não constitui crime mais grave (redação dada pela Lei nº 15.280/2025; consulte o texto vigente).

Causa de aumento (§ 1º): a pena aumenta de **um terço a dois terços** se o crime é praticado por agente que **mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto** com a vítima ou com o fim de **vingança ou humilhação** (a chamada "pornografia de vingança").

Exclusão do crime (§ 2º): não há crime quando o agente pratica as condutas em **publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica**, com a adoção de recurso que **impossibilite a identificação da vítima**, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos.

Se a vítima for criança ou adolescente, aplicam-se os tipos do ECA (crime mais grave).

4.11. Comparação útil entre os crimes contra vulnerável

Dispositivo	O que pune	Idade da vítima
Art. 217-A	Ato sexual **com** a vítima	Menor de 14 anos (e vulneráveis do § 1º)
Art. 218	**Induzir** a vítima a satisfazer a lascívia de **terceiro**	Menor de 14 anos
Art. 218-A	Ato sexual **na presença** da vítima, para satisfazer lascívia	Menor de 14 anos
Art. 218-B	Exploração sexual ou prostituição	Menor de 18 anos ou vulnerável
Art. 218-C	Divulgação de cena de estupro, sexo ou nudez	Qualquer vítima (sem consentimento)

ATENÇÃO

A banca troca a idade: nos arts. 217-A, 218 e 218-A, o limite é **menor de 14 anos**; o limite de **menor de 18** aparece no art. 218-B. A ação penal, como em todo o Capítulo II, é **pública incondicionada** (art. 225).

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

5.1. Art. 213: estupro

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

§ 2º Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Comentário. Tipo misto alternativo: conjunção carnal e outros atos libidinosos no mesmo contexto contra a mesma vítima configuram crime único. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo e passivo.

5.2. Art. 215-A: importunação sexual

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

Comentário. Sem violência ou grave ameaça; é expressamente subsidiária. Não se aplica a vítima menor de 14 anos, pois aí há estupro de vulnerável (Tema 1.121/STJ).

5.3. Art. 217-A: estupro de vulnerável

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 18 (dezoito) anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) anos, e multa.

§ 4º Se da conduta resulta morte: Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos, e multa.

§ 4º-A. É absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização.

§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime.

Comentário. Pena elevada para 10 a 18 anos pela Lei nº 15.280/2025; o § 4º-A (presunção absoluta de vulnerabilidade) foi incluído pela Lei nº 15.353/2026.

5.4. Art. 218-C: divulgação de cena de estupro, sexo ou nudez

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.

§ 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos.

Comentário. Pena elevada para 4 a 10 anos e multa pela Lei nº 15.280/2025. O § 1º abrange a "pornografia de vingança".

5.5. Art. 225: ação penal

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada.

Comentário. Desde a Lei nº 13.718/2018, todos os crimes contra a liberdade sexual e os crimes sexuais contra vulnerável são de ação pública incondicionada: a autoridade policial instaura o inquérito de ofício.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STJ, Tema 1.121: a importunação sexual (art. 215-A) não se aplica quando a vítima é menor de 14 anos, pois nesse caso há estupro de vulnerável (art. 217-A).

Comentário.

Para o guarda municipal, a idade da vítima define o enquadramento. Confira o texto oficial do precedente para os detalhes.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 593/STJ: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, a experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente.

Comentário.

Reforça o § 5º do art. 217-A: o consentimento, a experiência sexual e o namoro com o agente são irrelevantes para a tipicidade.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

8.1. Crimes contra a liberdade sexual

Crime	Meio	Elemento-chave	Pena
Estupro (art. 213)	Violência ou grave ameaça	Constranger a ato libidinoso	Reclusão, 6 a 10 anos
Violação sexual mediante fraude (art. 215)	Fraude ou outro meio que dificulte a vontade	Engano; sem violência	Reclusão, 2 a 6 anos

Crime	Meio	Elemento-chave	Pena
Importunação sexual (art. 215-A)	Sem violência, sem anuência	Ato libidinoso para satisfazer lascívia; subsidiária	Reclusão, 1 a 5 anos
Assédio sexual (art. 216-A)	Constrangimento	Superioridade hierárquica ou ascendência no trabalho	Detenção, 1 a 2 anos
Registro não autorizado (art. 216-B)	Registro sem autorização	Nudez ou ato sexual íntimo e privado	Detenção, 6 meses a 1 ano, e multa

8.2. Estupro simples, qualificado e de vulnerável

Situação	Enquadramento	Pena
Violência ou grave ameaça contra adulto	Art. 213, caput	6 a 10 anos
Violência ou grave ameaça contra vítima de 14 a 17 anos	Art. 213, § 1º	8 a 12 anos
Resultado morte (art. 213)	Art. 213, § 2º	12 a 30 anos
Ato libidinoso com menor de 14 anos, mesmo consentido	Art. 217-A	10 a 18 anos e multa
Ato com quem não pode oferecer resistência (desacordado)	Art. 217-A, § 1º	10 a 18 anos e multa

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

9.1. Flagrante e condução

Os crimes sexuais são, quase sempre, de ação penal pública incondicionada, e a flagrância se aplica a quem é encontrado cometendo a infração, logo após ou perseguido nas situações legais. O guarda municipal pode, como qualquer pessoa, **prender quem se encontre em flagrante delito** (CPP, art. 301), e tem o dever de **conduzir o autor ao delegado de polícia**, conforme o Estatuto Geral das Guardas (**Lei nº 13.022/2014, art. 5º, XIV**).

9.2. Acolhimento da vítima

Na abordagem de vítimas, a prioridade é a **proteção e o acolhimento**:

- separar a vítima do agressor;
- evitar perguntas invasivas;
- não expor sua identidade;
- preservar o local, o vestuário e os vestígios;
- chamar o atendimento médico;
- comunicar a autoridade policial.

Em casos que envolvem **crianças**, a comunicação aos órgãos de proteção (Conselho Tutelar) também é essencial.

9.3. Situações típicas

Situação	Enquadramento provável
Passageiro toca partes íntimas de passageira no ônibus, sem violência	Importunação sexual (art. 215-A); flagrante e condução ao delegado
Adulto pratica ato libidinoso com criança de 9 anos, mesmo sem violência	Estupro de vulnerável (art. 217-A)
Pessoa divulga em grupo de mensagens vídeo íntimo da ex-companheira, por vingança	Art. 218-C com aumento do § 1º
Dono de bar mantém adolescentes em exploração sexual	Art. 218-B; responsabilidade do proprietário e cassação da licença
Chefe condiciona promoção a favores sexuais	Assédio sexual (art. 216-A)

BIZU

Em prova de atuação, a resposta correta combina três ideias: **proteger a vítima**, **prender o autor em flagrante se for o caso** e **preservar o local e as provas**, entregando a ocorrência à autoridade policial.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **Ação penal pública incondicionada** nos Capítulos I e II (art. 225).
2. **Estupro**: violência ou grave ameaça; conjunção carnal ou outro ato libidinoso; vítima homem ou mulher.
3. **Qualificadoras do art. 213**: lesão grave ou vítima de 14 a 17 anos (8 a 12 anos); morte (12 a 30 anos).
4. **Importunação sexual contra estupro**: a violência ou grave ameaça decide.
5. **Assédio sexual exige hierarquia ou ascendência** no emprego, cargo ou função.
6. **Estupro de vulnerável**: menor de 14 anos; consentimento e experiência sexual irrelevantes (§§ 4º-A e 5º; Súmula 593/STJ).
7. **Vulneráveis do § 1º**: sem discernimento ou sem poder de resistência (desacordado, embriaguez completa).
8. **Hediondos**: estupro e estupro de vulnerável.
9. **Art. 218-C**: divulgação sem consentimento; aumento por vingança ou relação íntima.
10. **Arts. 218, 218-A e 218-B**: o que cada um pune e a idade da vítima.
11. **Art. 226**: causas de aumento (concurso de pessoas, parentesco, estupro coletivo e corretivo).
12. **Não existe art. 213-A.**

RESUMO

Os campeões de cobrança: ação pública incondicionada; violência ou grave ameaça (estupro) contra ausência delas (importunação); hierarquia no assédio sexual; e vulnerabilidade absoluta do menor de 14 anos.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ ***"O estupro exige conjunção carnal."***
Falso. O tipo abrange outros atos libidinosos, e a vítima pode ser homem ou mulher.

✗ ***"A importunação sexual (art. 215-A) é o crime correto quando a vítima tem 9 anos."***
Falso. Com vítima menor de 14 anos, o crime é estupro de vulnerável (art. 217-A).

✗ ***"O consentimento do menor de 14 anos afasta o estupro de vulnerável."***
Falso. A vulnerabilidade é absoluta (§ 4º-A) e as penas se aplicam independentemente do consentimento, da experiência sexual e de relacionamento amoroso (§ 5º e Súmula 593/STJ).

✗ ***"Para o estupro com vítima de 15 anos, aplica-se o art. 217-A."***
Falso. Com violência ou grave ameaça e vítima maior de 14 e menor de 18 anos, aplica-se o art. 213, § 1º.

✗ ***"A ação penal nos crimes sexuais depende de representação da vítima."***
Falso. Nos Capítulos I e II é pública incondicionada (art. 225).

✗ ***"O assédio sexual pode ocorrer entre desconhecidos."***
Falso. Exige superioridade hierárquica ou ascendência inerentes a emprego, cargo ou função.

✗ ***"Quem tem a imagem íntima gravada com consentimento pode divulgá-la livremente."***
Falso. A autorização para gravar não alcança a divulgação; divulgar sem consentimento cena de sexo ou nudez é o crime do art. 218-C.

✗ ***"A montagem que insere o rosto de uma pessoa em cena de nudez só é crime se for divulgada."***
Falso. A montagem, por si, já é punida com a mesma pena do registro não autorizado (art. 216-B, parágrafo único); a divulgação pode configurar também o art. 218-C.

✗ ***"O art. 218 (corrupção de menores) pune quem induz para satisfazer o próprio desejo."***
Falso. O art. 218 pune quem induz o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem; o fim próprio pode configurar outro crime.

✗ ***"O art. 218-A exige contato físico com a criança."***
Falso. A criança é apenas espectadora; o crime exige o fim de satisfazer a lascívia.

✗ *"Corrupção de menores do art. 218 e do ECA (art. 244-B) são o mesmo crime."*
Falso. O art. 218 trata de menor de 14 anos e lascívia de terceiro; o art. 244-B do ECA, de menor de 18 anos e prática de infração penal.

✗ *"O estupro é crime comum, não hediondo."*
Falso. O art. 213 e o art. 217-A constam do rol da Lei nº 8.072/1990 (art. 1º, V e VI).

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Em um ônibus lotado, um homem passa a mão nas partes íntimas de uma passageira, sem o consentimento dela, sem usar violência ou grave ameaça. A conduta configura, em tese,

A) estupro.
B) importunação sexual.
C) assédio sexual.
D) violação sexual mediante fraude.

Gabarito: B.

Praticar ato libidinoso contra alguém sem sua anuência, para satisfazer a própria lascívia, sem violência ou grave ameaça, é importunação sexual (art. 215-A). O estupro (A) exige violência ou grave ameaça; o assédio (C) exige relação de hierarquia ou ascendência; na violação mediante fraude (D) há engano da vítima.

QUESTÃO 02

Um adulto pratica, sem violência, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma criança de 9 anos. Segundo o art. 217-A do Código Penal, a conduta

A) configura importunação sexual, pois não houve conjunção carnal.
B) é atípica, pois o tipo exige conjunção carnal para se consumar.
C) configura assédio sexual, pois o agente se prevaleceu da inexperiência da criança.
D) configura estupro de vulnerável, pois o tipo abrange qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos.

Gabarito: D.

O art. 217-A pune quem tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente de violência, grave ameaça ou consentimento. A importunação sexual (A) não se aplica a menor de 14 anos; o tipo não exige conjunção carnal (B); e o assédio sexual (C)

exige hierarquia no trabalho.

QUESTÃO 03

Um rapaz de 20 anos, namorado de uma menina de 13 anos, mantém relação sexual com ela, que consentiu. Segundo a Súmula 593 do STJ, essa situação

A) configura estupro de vulnerável, sendo irrelevantes o consentimento, a experiência sexual anterior e o relacionamento amoroso.
B) afasta o crime, porque o namoro demonstra o consentimento válido da vítima.
C) configura apenas importunação sexual, pois não houve violência.
D) só configura crime se a vítima representar contra o autor.

Gabarito: A.

A Súmula 593/STJ afirma que o estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevantes o consentimento, a experiência sexual anterior e a existência de relacionamento amoroso. O namoro não afasta o crime (B); a importunação não se aplica a menor de 14 (C); e a ação penal é pública incondicionada (D).

QUESTÃO 04

Quanto à ação penal nos crimes contra a liberdade sexual e nos crimes sexuais contra vulnerável, previstos nos Capítulos I e II do Título VI do Código Penal, é correto afirmar que

A) depende de representação da vítima.
B) é privada, dependendo de queixa-crime.
C) é pública incondicionada.
D) é pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.

Gabarito: C.

Desde a Lei nº 13.718/2018, o art. 225 do Código Penal estabelece que, nos crimes dos Capítulos I e II, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. O Ministério Público age independentemente da vontade da vítima.

QUESTÃO 05

Um gerente de loja, aproveitando-se de sua posição hierárquica, constrange uma atendente subordinada a ele com o intuito de obter favores sexuais. A conduta configura

A) importunação sexual, pois houve ato libidinoso sem anuência.
B) assédio sexual, previsto no art. 216-A do Código Penal.
C) estupro, pois houve constrangimento.
D) violação sexual mediante fraude.

Gabarito: B.

O assédio sexual consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico ou de ascendência inerentes a emprego, cargo ou função. O estupro exige violência ou grave ameaça, e na violação mediante fraude o meio é o engano.

QUESTÃO 06

Um adulto, mediante grave ameaça, constrange uma adolescente de 16 anos a ter conjunção carnal. Nessa situação, o crime é

A) estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, pois a vítima é menor de 18 anos.

B) estupro simples, sem qualquer qualificadora.

C) importunação sexual.

D) estupro qualificado pela idade da vítima (maior de 14 e menor de 18 anos), previsto no art. 213, § 1º.

Gabarito: D.

O estupro é qualificado se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos (art. 213, § 1º), com reclusão de 8 a 12 anos. A vulnerabilidade do art. 217-A, por idade, se refere a menor de 14 anos. A importunação sexual (C) é sem violência ou grave ameaça.

QUESTÃO 07

Ao término de um relacionamento, um homem divulga, em grupo de mensagens, vídeo íntimo da ex-companheira, sem o consentimento dela, com o fim de humilhá-la. Segundo o art. 218-C do Código Penal, a conduta

A) é crime e tem a pena aumentada de um terço a dois terços, por ter sido praticada por quem manteve relação íntima de afeto ou com fim de vingança ou humilhação.

B) não é crime, pois a gravação foi feita com o consentimento dela.

C) só é crime se a vítima for menor de 18 anos.

D) só é crime se o vídeo contiver cena de estupro.

Gabarito: A.

Divulgar, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia configura o art. 218-C. O § 1º aumenta a pena de 1/3 a 2/3 se o agente mantém ou manteve relação íntima de afeto com a vítima ou age com fim de vingança ou humilhação. O consentimento para gravar não autoriza divulgar (B), a vítima pode ser qualquer pessoa (C) e o tipo abrange também a cena de sexo ou nudez sem consentimento (D).

QUESTÃO 08

Durante o patrulhamento, uma equipe da guarda municipal presencia um homem encostando o corpo e tocando partes íntimas de uma passageira, sem violência, em um ônibus. A atuação correta dos guardas é

A) orientar o homem verbalmente e liberá-lo, pois o fato é contravenção.
B) aguardar a vítima comparecer à delegacia e representar contra o autor.
C) prender o autor em flagrante, proteger a vítima, preservar as provas e conduzi-lo à autoridade policial.
D) apenas anotar os dados do autor, sem qualquer providência, por ser crime de ação penal privada.

Gabarito: C.

A importunação sexual é crime (art. 215-A) de ação penal pública incondicionada. O guarda pode prender quem esteja em flagrante delito (CPP, art. 301) e deve conduzi-lo ao delegado de polícia (Lei nº 13.022/2014, art. 5º, XIV), sem deixar de proteger a vítima e de preservar o local e as provas. Não depende de representação (B e D) e não é mera contravenção (A).

QUESTÃO 09

São considerados crimes hediondos, nos termos da Lei nº 8.072/1990, entre os crimes contra a dignidade sexual:

A) a importunação sexual e o assédio sexual.
B) o estupro e o estupro de vulnerável.
C) o registro não autorizado da intimidade sexual e a violação sexual mediante fraude.
D) apenas o estupro de vulnerável, mas não o estupro.

Gabarito: B.

A Lei nº 8.072/1990, art. 1º, V e VI, inclui o estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º) e o estupro de vulnerável (art. 217-A) no rol dos crimes hediondos, consumados ou tentados. As demais figuras não constam do rol.

QUESTÃO 10

Um estudante cria, com programa de edição, uma imagem falsa em que o rosto de uma colega é inserido em cena de nudez e a mantém em seu computador, sem divulgá-la. Segundo o parágrafo único do art. 216-B do Código Penal, essa conduta

A) é atípica enquanto o conteúdo da montagem não for divulgado a terceiros.
B) configura estupro, pois houve ato libidinoso praticado por meio virtual.
C) é punida com a mesma pena do registro não autorizado da intimidade sexual, por envolver montagem.
D) configura apenas a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Gabarito: C.

O parágrafo único do art. 216-B pune, com a mesma pena do caput (detenção de 6 meses a 1 ano e multa), quem realiza montagem com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. O tipo se consuma com a montagem, sem exigir divulgação, e não há ato libidinoso contra a vítima que configure estupro.

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Bem jurídico: **dignidade sexual**; edital fala em "arts. 213-A a 218-C", mas **não existe art. 213-A**.
- **Ação penal pública incondicionada** nos Capítulos I e II (art. 225, Lei nº 13.718/2018).
- **Art. 226**: aumento de 1/4 (duas ou mais pessoas), de 1/2 (ascendente, padrasto, tutor, empregador etc.), de 1/3 a 2/3 (estupro coletivo ou corretivo).
- **Estupro (art. 213)**: constranger mediante **violência ou grave ameaça** a conjunção carnal ou outro ato libidinoso; **reclusão, 6 a 10 anos**; qualquer pessoa pode ser autora ou vítima.
- **Qualificadoras**: lesão grave ou vítima de 14 a 17 anos (**8 a 12 anos**); morte (**12 a 30 anos**).
- **Violação sexual mediante fraude (art. 215)**: engano, sem violência; **reclusão, 2 a 6 anos**; multa se há fim de vantagem econômica.
- **Importunação sexual (art. 215-A)**: ato libidinoso **sem anuência**, sem violência; **reclusão, 1 a 5 anos**; **subsidiária**; não se aplica a menor de 14 anos.
- **Assédio sexual (art. 216-A)**: exige **hierarquia ou ascendência** no trabalho; **detenção, 1 a 2 anos**; aumento de até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos.
- **Registro não autorizado (art. 216-B)**: **detenção, 6 meses a 1 ano, e multa**; **montagem** tem a mesma pena.
- **Estupro de vulnerável (art. 217-A)**: menor de 14 anos, sem discernimento ou sem poder de resistência; **reclusão, 10 a 18 anos, e multa**.
- **Vulnerabilidade absoluta** (§ 4º-A); **consentimento, experiência sexual e namoro irrelevantes** (§ 5º; **Súmula 593/STJ**).
- Qualificadoras do 217-A: lesão grave (12 a 24 anos); morte (20 a 40 anos).
- **Art. 218**: induzir menor de 14 a satisfazer a lascívia de **outrem**. **Art. 218-A**: ato sexual **na presença** de menor de 14, para satisfazer lascívia. **Art. 218-B**: exploração sexual de menor de 18 ou vulnerável; cassação da licença do estabelecimento.
- **Art. 218-C**: divulgar cena de estupro, sexo ou nudez **sem consentimento**; **reclusão, 4 a 10 anos, e multa**; aumento de 1/3 a 2/3 por relação íntima ou vingança; não há crime em publicação jornalística, científica, cultural ou acadêmica sem identificar a vítima.
- **Estupro e estupro de vulnerável são hediondos** (Lei nº 8.072/1990, art. 1º, V e VI).
- Guarda municipal: **proteger a vítima, prender em flagrante** (CPP, art. 301), **preservar o local e as**

provas, **conduzir ao delegado** (Lei nº 13.022/2014, art. 5º, XIV) e comunicar o Conselho Tutelar em caso de criança.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 213 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. § 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. § 2º Se da conduta resulta morte: Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Observação: Tipo misto alternativo (Lei 12.015/2009): conjunção carnal e outros atos libidinosos no mesmo contexto contra a mesma vítima configuram crime único. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo e passivo.

Art. 215-A — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

Observação: Importunação sexual (Lei 13.718/2018), sem violência ou grave ameaça; é expressamente subsidiária. Não se aplica a vítima menor de 14 anos, pois aí há estupro de vulnerável (Tema 1.121/STJ).

art. 217-A — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena – reclusão, de 10 (dez) a 18 (dezoito) anos, e multa. § 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. [...] § 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: Pena – reclusão, de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) anos, e multa. § 4º Se da conduta resulta morte: Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos, e multa. § 4º-A. É absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização. § 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime.

Observação: Pena elevada para 10-18 anos pela Lei 15.280/2025; §4º-A (presunção absoluta de vulnerabilidade) incluído pela Lei 15.353/2026. Redação conferida em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15353.htm

Art. 218-C — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação

> de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia: Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. § 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. § 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos.

Observação: Pena elevada para 4 a 10 anos e multa pela Lei 15.280/2025. O § 1º abrange a 'pornografia de vingança'. Se a vítima for criança ou adolescente, aplicam-se os tipos do ECA (crime mais grave). Redação conferida em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15280.htm

Art. 225 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada.

Observação: Desde a Lei 13.718/2018, todos os crimes contra a liberdade sexual e os crimes sexuais contra vulnerável são de ação pública incondicionada: o Delegado instaura o inquérito de ofício.

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 593

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, a experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um homem, mediante grave ameaça, constrange outro homem a praticar com ele ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Segundo o art. 213 do Código Penal, a conduta configura

A importunação sexual, pois a vítima é do sexo masculino.

B atentado violento ao pudor, tipo autônomo previsto no Código Penal vigente.
C constrangimento ilegal.
D estupro, pois o crime pode ter qualquer pessoa como vítima, homem ou mulher.
E fato atípico, pois só há estupro contra mulher.

Gabarito: D

Desde a Lei 12.015/2009, o estupro engloba conjunção carnal e outros atos libidinosos mediante violência ou grave ameaça, e pode ter vítima de qualquer sexo. O atentado violento ao pudor foi absorvido.

QUESTÃO 2

Um adulto mantém relação sexual com uma adolescente de 13 anos, que afirma ter consentido e já ter tido relações anteriores. Conforme o Código Penal, o adulto

A não comete crime, pois houve consentimento.
B comete estupro de vulnerável, independentemente do consentimento ou de experiência sexual anterior da vítima.
C comete importunação sexual.
D só comete crime se houver violência.
E comete corrupção de menores apenas.

Gabarito: B

Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, e a lei deixa claro que o consentimento da vítima e o fato de ter mantido relações anteriores não afastam o crime. Não se exige violência (D).

QUESTÃO 3

Um adulto contrata os “serviços” sexuais de um adolescente de 16 anos que se encontra submetido a exploração sexual e com ele pratica conjunção carnal. Segundo o art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, esse cliente

A não pratica crime, pois a vítima é maior de 14 anos e consentiu com a relação sexual mantida.
B incorre nas mesmas penas de quem submete ou induz o adolescente à exploração sexual.
C pratica estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, pois a vítima é menor de 18 anos.
D pratica apenas o crime de corrupção de menores, previsto no art. 218 do Código Penal.
E responde apenas como partícipe, com pena reduzida em relação ao explorador.

Gabarito: B

O art. 218-B pune quem submete, induz ou atrai à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos (ou sem discernimento), facilita-a ou impede que a abandone. O § 2º, I,

estende as mesmas penas a quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com adolescente maior de 14 e menor de 18 anos nessa situação, ou seja, ao cliente.

QUESTÃO 4

Nos crimes contra a liberdade sexual e nos crimes sexuais contra vulnerável, a ação penal é

A privada.
B pública condicionada à representação, em qualquer caso.
C pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.
D privada subsidiária da pública, obrigatoriamente.
E pública incondicionada.

Gabarito: E

Desde 2018, a ação penal nesses crimes é pública incondicionada, sem depender da vontade da vítima. As demais alternativas trazem modalidades que não se aplicam.

QUESTÃO 5

Em um estacionamento, Rodrigo, mediante grave ameaça com uma faca, obriga uma mulher a permitir que ele acaricie suas partes íntimas. Diferentemente da importunação sexual, essa conduta configura

A importunação sexual, pois o ato libidinoso foi de curta duração e não houve conjunção carnal.
B assédio sexual, pois o agente buscou favorecimento sexual constrangendo a vítima.
C estupro, previsto no art. 213, pois houve constrangimento mediante grave ameaça.
D violação sexual mediante fraude, pois o agente enganou a vítima para obter o ato.
E constrangimento ilegal, pois não houve conjunção carnal entre os envolvidos.

Gabarito: C

O art. 213 abrange tanto a conjunção carnal quanto qualquer outro ato libidinoso, desde que obtido mediante violência ou grave ameaça. Já a importunação sexual (art. 215-A) dispensa violência ou grave ameaça e é subsidiária: aplica-se somente se o ato não constitui crime mais grave.

QUESTÃO 6

Um adulto mantém conjunção carnal com uma mulher de 25 anos que está inconsciente após desmaiar e, por isso, não pode oferecer resistência. O agente responde por

A violação sexual mediante fraude.
B importunação sexual.
C estupro de vulnerável.

D assédio sexual.

E corrupção de menores.

Gabarito: C

Incorre nas penas do estupro de vulnerável quem pratica conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência (art. 217-A, §1º). A inconsciência da vítima se enquadra.

QUESTÃO 7

Um adulto mantém conjunção carnal com uma jovem de 20 anos que, por grave deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ainda que ela pareça consentir. O fato configura

A estupro, previsto no art. 213, que exige violência ou grave ameaça contra a vítima.

B estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A, § 1º, do Código Penal.

C violação sexual mediante fraude, previsto no art. 215 do Código Penal.

D importunação sexual, previsto no art. 215-A, por falta de violência ou grave ameaça.

E fato atípico, pois a aparente anuência da vítima afasta o crime.

Gabarito: B

O art. 217-A, § 1º, equipara ao estupro de vulnerável a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. O consentimento aparente é juridicamente irrelevante.

QUESTÃO 8

Em um ônibus lotado, um homem passa a mão nas partes íntimas de uma passageira, sem o consentimento dela, sem usar violência ou grave ameaça. A conduta configura, em tese,

A importunação sexual.

B estupro.

C assédio sexual.

D violação sexual mediante fraude.

E mera contravenção de perturbação da tranquilidade.

Gabarito: A

Praticar ato libidinoso contra alguém sem sua anuência, para satisfazer a própria lascívia, sem violência ou grave ameaça, é importunação sexual. O estupro (B) exige violência ou grave ameaça; o assédio (C) exige relação de hierarquia ou ascendência; na violação mediante fraude (D) há engano da vítima.

QUESTÃO 9

Um casal grava a própria relação sexual com o consentimento de ambos, para guardar o registro consigo, sem qualquer divulgação. Quanto ao art. 216-B do Código Penal, essa conduta

A) configura o crime, pois o registro de intimidade sexual é sempre proibido, ainda que autorizado.
B) é atípica, pois o tipo penal exige que o registro seja feito sem autorização dos participantes.
C) configura o crime, pois a lei exige autorização por escrito, registrada em cartório, dos participantes.
D) configura o crime de divulgação de cena de sexo, previsto no art. 218-C, pelo simples registro.
E) configura o crime apenas se um dos participantes tiver mais de 60 anos.

Gabarito: B

O art. 216-B pune produzir, fotografar, filmar ou registrar conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Se todos autorizam o registro, falta elemento do tipo. Eventual divulgação posterior, sem consentimento, poderá configurar o art. 218-C.

QUESTÃO 10

O dono de um bar mantém adolescentes de 16 anos no local e os submete a exploração sexual, cobrando de clientes por programas. A conduta configura

A) importunação sexual, prevista no art. 215-A.
B) assédio sexual, previsto no art. 216-A.
C) apenas contravenção penal.
D) submissão de menor de 18 anos à prostituição ou outra forma de exploração sexual, prevista no art. 218-B.
E) fato atípico, pois os adolescentes têm mais de 14 anos.

Gabarito: D

O art. 218-B pune quem submete, induz ou atrai à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, facilita-a ou impede que a abandone.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual a ação penal nos crimes contra a liberdade sexual?	Pública incondicionada.
O consentimento de menor de 14 anos afasta o estupro de vulnerável?	Não. O crime existe independentemente do consentimento.

Pergunta	Resposta
Tocar partes íntimas de passageira no ônibus, sem violência, configura?	Importunação sexual.
O que o assédio sexual exige quanto à relação entre autor e vítima?	Superioridade hierárquica ou ascendência inerente a emprego, cargo ou função.
Homem pode ser vítima de estupro?	Sim. Qualquer pessoa pode ser vítima.
Divulgar vídeo íntimo da ex por vingança: qual crime?	Divulgação de cena de sexo ou nudez (art. 218-C), com pena aumentada.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Crimes Contra a Dignidade Sexual e Crimes contra a Fé Pública - Direito Penal ASSISTIR
Focus Concursos
https://youtu.be/n64qM8IAXUA

Leitura da Parte Especial do Código Penal - Crimes Contra a Dignidade Sexual - Art.213 a 234-C ASSISTIR
Revisão Animada
https://youtu.be/UHAgbC64lQA

Estupro de Vulnerável (Direito Penal): Atualizado pela lei 15.353/2026 ASSISTIR
Direito Desenhado
https://youtu.be/VHTsPLhv4dk